

AÇÃO PENAL 545 MATO GROSSO

RELATOR	: MIN. LUIZ FUX
REVISORA	: MIN. ROSA WEBER
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: ELIENE JOSÉ DE LIMA
ADV.(A/S)	: EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: VALBER MELO
ADV.(A/S)	: EMANOEL MUSSA AMUI PINHEIRO

**AÇÃO PENAL. CRIME ELEITORAL.
TRANSCURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO
SENTIDO DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.**

1. O artigo 350 do Código Eleitoral prevê o crime de falsidade ideológica (*Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais*), tipo incriminador para o qual sanção abstrata máxima é de cinco anos de reclusão. Destarte, à luz do disposto no artigo 109, inciso III, do Código Penal, o transcurso do lapso prescricional ocorre em doze anos.

2. *In casu*, verificado o dia do recebimento da denúncia pelo Tribunal Regional Eleitoral, a remessa do processo ao Supremo Tribunal Federal em virtude da investidura em cargo eletivo federal e a presente data, descontados os 6 (seis) anos e 03 (três) meses em que o prazo prescricional

AP 545 / MT

esteve suspenso, houve o transcurso do lapso prescricional de 12 (doze) anos, razão por que, à luz do artigo 109, inciso III, do Código Penal, há de ser declarada a extinção da punibilidade, consoante manifestação do Ministério Público Federal.

3. Extinção da punibilidade do agente, declarada em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal (*Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 231, § 4º, “d” - Emenda Regimental nº 44/2011*).

DECISÃO: O Ministério Público do Estado do Mato Grosso ofereceu denúncia contra o parlamentar federal, imputando a prática dos seguintes crimes previsto no Código Eleitoral:

1) artigo 348 (*falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro, para fins eleitorais*), para o qual está prevista a **pena de reclusão de dois a seis anos** e pagamento de 15 a 30 dias-multa;

2) artigo 353 (*fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 348 e 352*), **para o qual está prevista a pena do artigo 348 acima referido.**

A denúncia foi recebida em 29 de julho de 1994 e, nos termos do artigo 359 do Código Eleitoral, foi determinada a citação do acusado – que foi interrogado na fase inquisitorial - para oferecer contestação, podendo juntar documentos e arrolar testemunhas visando ilidir a acusação.

Concluída a instrução processual, o Ministério Público Eleitoral ofereceu alegações finais (folhas 567/573). O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso converteu o julgamento em diligência para a realização de perícia (folhas 787/951). Sobreveio a edição da Lei nº 10.732, de 5 de

AP 545 / MT

setembro de 2003, que deu nova redação ao artigo 359 do Código Eleitoral, passando-se a prever a audiência para colheita do depoimento pessoal do acusado (interrogatório). Assim, neste estágio processual, o processo-crime foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, em agosto de 2007, tendo a Procuradoria Geral da República apresentado o pleito de *emendatio libeli* e a condenação dos réus pela prática do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, *verbis*:

“Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais.

Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é particular.” (g.n)

O representante do *Parquet* assentou a necessidade de proceder à correção da imputação para o tipo do artigo 350 - em vez do artigo 348 - do Código Eleitoral acentuando que o documento público (ficha eleitoral) não teria sido alterado em seu aspecto externo e, sim, no seu conteúdo, quando foi inserida assinatura falsa, comprovada por perícia grafotécnica. Assentou que do procedimento não adviria prejuízo para a defesa, que se defende dos fatos imputados e não da tipificação.

A defesa foi intimada e se posicionou em sentido contrário à proposição do Ministério Público Federal, pois a pretensão não pode ser compreendida como *emendatio libelli*, mas *mutatio libelli*, por implicar alteração dos fatos descritos na peça acusatória. Assim, impunha o deferimento de novo prazo para a defesa produzir provas e requerer diligências. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido de condenação formulado na denúncia, ante a ausência de comprovação de conduta dolosa por parte do acusado e da insuficiência de provas quanto à autoria (*in dubio pro reo*).

Em alegações finais, a defesa afirma a inépcia da denúncia, por não descrever os fatos imputados ao agente e muito menos o suposto *modus*

AP 545 / MT

operandi eventualmente utilizado pelo réu, sendo peça acusatória genérica, vaga, além de traduzir persecução penal injusta. Aduz que até a data em que apresentadas as alegações finais ainda não teria ocorrido o interrogatório do denunciado, tendo em consideração a superveniente Lei nº 11.719/2008. Afirma, também, ter ocorrido a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, ante o transcurso do lapso temporal de 17 anos, contados a partir da data do fato tido como delituoso.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na assentada do dia 17 de outubro de 2012, resolvendo Questão de Ordem, assentou a necessidade da realização do interrogatório e subsequente vista ao acusado para se manifestar sobre a *emendatio libelli* apresentada pelo Ministério Público Federal.

O acusado manifestou-se às folhas 1196/1206 sobre a proposição de *emendatio libelli*, pugnando, ao final, no sentido da absolvição, do reconhecimento do lapso prescricional, reportando-se, também, às teses defensivas anteriormente formalizadas.

Realizado o interrogatório (folhas 1212/1217), o processo foi encaminhado à Procuradoria Geral da República que, às folhas 1223 e 1224, assim se manifestou:

“O tempo transcorrido entre a data do recebimento da denúncia – 29/7/1994 – e a presente data, ainda que descontados os 6 (seis) anos e 3 (três) meses em que o prazo prescricional esteve suspenso, ultrapassa 12 (doze) anos.

Assim, considerando que a pena máxima cominada ao tipo previsto no artigo 350 do Código Eleitoral é de 5 (cinco) anos de reclusão e que, à luz do artigo 109, inciso III, do Código Penal, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, conclui-se pela ocorrência da prescrição. (...)”.

Ex positis, tendo em conta os fundamentos do parecer do Ministério Público Federal de folhas 1223 e 1224, com base no artigo 231, § 4º, alínea “d”, na redação dada pela Emenda Regimental nº 44/2011, declaro a

AP 545 / MT

extinção da punibilidade de Eliene José de Lima, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Publique-se. Int.

Brasília, 13 de dezembro de 2012.

Ministro **LUIZ FUX**

Relator

Documento assinado digitalmente